PRESTI

Accord de fondateurs

et de collaboration commerciale

entre

Benjamin FILIOT

et

Alexandre MESROUA

Répartition économique et capitalistique : **80 % / 20 %** · Commission d'apport : **20 %**

Version du 6 septembre 2026 — projet à faire relire avant signature

Note de lecture — à lire avant de signer

Ce document a été rédigé avec l'aide d'une IA, à partir des décisions notées dans le cerveau du projet (accord de fondateurs du 6 août 2026, structure micro / SAS, contrat d'apporteur abandonné). **Ce n'est pas un avis juridique.** Faites-le relire par un expert-comptable ou un avocat avant signature — une relecture coûte moins cher qu'un désaccord dans un an.

Quatre points à faire vérifier en priorité :

- **Indépendance d'Alexandre.** Il agit comme indépendant (pas d'horaires imposés, pas de lien de subordination). Si dans les faits Benjamin lui donnait des ordres et des horaires, la relation pourrait être requalifiée en contrat de travail. L'article 3 est écrit pour l'éviter ; le comportement au quotidien compte autant que le texte.
- **Statut d'Alexandre.** Pour être payé, il doit facturer. Il lui faut donc un statut (micro-entreprise, activité « prestation de services commerciaux »). Sans statut, aucun versement de l'article 4 ou 5 n'est possible légalement.
- **Fiscalité de la phase micro.** Tant que Presti est portée par la micro-entreprise de Benjamin, celui-ci est imposé sur 100 % des encaissements, y compris ce qu'il reverse à Alexandre (une micro ne déduit pas ses charges). C'est supportable à petit volume, inefficace dès que ça rapporte : c'est le déclencheur de la SAS (article 8).
- **Parts et promesse.** Jusqu'à la création de la SAS, Presti appartient juridiquement à la micro-entreprise de Benjamin. Les 20 % d'Alexandre sont un engagement contractuel ferme, qui devient une vraie participation au capital à la constitution de la société (article 8).

Les mentions en **orange** sont à compléter ou à confirmer avant signature.

Entre les soussignés

Monsieur Benjamin FILIOT, né le [date de naissance] à [lieu], demeurant [adresse complète], entrepreneur individuel (micro-entreprise) immatriculé sous le numéro SIREN [SIREN], ci-après « **Benjamin** »,

d'une part,

Monsieur Alexandre MESROUA, né le [date de naissance] à [lieu], demeurant [adresse complète], [entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN … / en cours d'immatriculation], ci-après « **Alexandre** »,

d'autre part,

ci-après désignés ensemble « les Fondateurs » et individuellement « un Fondateur ».

Préambule

Les Fondateurs développent ensemble depuis le 5 août 2026 un projet dénommé « Presti » : un logiciel en ligne (SaaS) destiné aux artisans du bâtiment en France, qui répond en moins d'une minute aux demandes de devis, relance les prospects, chiffre les devis, édite les factures et fournit à chaque artisan un site vitrine et une plateforme de contact à sa marque (ci-après « le Projet »).

Benjamin conçoit et développe le produit et en assure l'exploitation technique. Alexandre assure la prospection, la vente et la relation commerciale. Le Projet est aujourd'hui exploité par la micro-entreprise de Benjamin, en attendant la constitution d'une société commune.

Les Fondateurs souhaitent fixer par écrit, avant que le Projet ne génère des revenus significatifs, la répartition de la valeur créée, la rémunération de l'apport commercial, la propriété des actifs, les règles de décision et les conséquences d'un départ. Tel est l'objet du présent accord.

Article 1 — Objet

Le présent accord organise la collaboration des Fondateurs au sein du Projet et fixe : (i) la répartition économique des résultats du Projet ; (ii) la commission due à Alexandre pour les clients qu'il apporte ; (iii) la répartition du capital de la société à constituer et les conditions d'acquisition des parts ; (iv) la propriété des actifs du Projet ; (v) les règles de gouvernance, de loyauté et de sortie.

Article 2 — Définitions

- **Chiffre d'affaires encaissé :** l'ensemble des sommes hors taxes effectivement encaissées au titre du Projet sur une période (abonnements, options, prestations), nettes des remboursements, des rétrofacturations et des frais de la plateforme de paiement.
- **Coûts directs :** les dépenses nécessaires à l'exploitation du Projet, engagées d'un commun accord ou dans la limite du budget de l'article 7 : hébergement, services d'intelligence artificielle, envoi d'emails et de notifications, noms de domaine, outils logiciels, plateformes de dématérialisation, frais bancaires, assurances, frais juridiques et comptables, et la Commission d'apport de l'article 5.
- **Résultat distribuable :** le Chiffre d'affaires encaissé de la période, diminué des Coûts directs de la même période. S'il est négatif, il est reporté sur les périodes suivantes avant toute distribution.
- **Client apporté :** tout client payant du Projet dont le premier contact commercial a été initié ou obtenu par Alexandre (prospection directe, recommandation qu'il a sollicitée, événement qu'il a organisé),

inscrit au Registre des apports de l'article 5.3 avant la souscription ou dans les trente jours qui la suivent.

- **Période :** le mois civil.
- **Société :** la société par actions simplifiée que les Fondateurs s'engagent à constituer selon l'article 8.

Article 3 — Rôles, responsabilités et indépendance

3.1 Benjamin

Benjamin a la charge du produit et de la technique : conception, développement, hébergement, sécurité, conformité, support technique, qualité. Il porte l'exploitation du Projet dans sa micro-entreprise jusqu'à la constitution de la Société : il encaisse les revenus, règle les Coûts directs et tient les comptes du Projet.

3.2 Alexandre

Alexandre a la charge du développement commercial : prospection, démonstrations, signature des clients, relation commerciale, remontée des retours clients au produit, communication et présence sur les réseaux. Il organise librement son activité, ses horaires et ses méthodes, avec ses propres moyens. Les objectifs commerciaux que les Fondateurs se fixent ensemble sont indicatifs et ne créent aucun lien de subordination.

3.3 Engagement de moyens

Chaque Fondateur consacre au Projet le temps nécessaire à sa réussite. À titre indicatif, les Fondateurs visent **[__ heures par semaine]** chacun. Un Fondateur qui prévoit de réduire durablement son implication en informe l'autre par écrit au moins un mois à l'avance.

3.4 Règles de conduite commerciale

Alexandre ne promet aux prospects que ce que le produit fait réellement à la date de la promesse, ne prend aucun engagement de prix, de délai ou de fonctionnalité non validé avec Benjamin, et respecte les obligations légales de la prospection (RGPD, opposition au démarchage, information précontractuelle). Les supports commerciaux sont validés ensemble.

Article 4 — Répartition économique : 80 % / 20 %

4.1 Principe

Le Résultat distribuable de chaque Période est réparti à raison de **80 % pour Benjamin et 20 % pour Alexandre**.

4.2 Calcul et versement

1. Au plus tard le 10 de chaque mois, Benjamin établit le relevé de la Période écoulée : Chiffre d'affaires encaissé, détail des Coûts directs, Commission d'apport, Résultat distribuable et part de chacun. Le relevé est accompagné des justificatifs (export de la plateforme de paiement, factures des prestataires).
2. Alexandre dispose de trente jours pour contester le relevé par écrit ; passé ce délai, il est réputé accepté.
3. Alexandre adresse à la micro-entreprise de Benjamin une facture du montant de sa part (article 4) et de sa commission (article 5) ; Benjamin la règle par virement sous quinze jours.
4. Aucune distribution n'est due tant que le Résultat distribuable cumulé depuis le 5 août 2026 est négatif.

4.3 Réserve de trésorerie

Les Fondateurs peuvent décider ensemble de ne distribuer qu'une partie du Résultat distribuable et de laisser le solde dans la trésorerie du Projet (réserve pour les coûts à venir, la constitution de la Société, un imprévu). La réserve reste répartie 80 / 20 dans les comptes du Projet et suit les parts à la constitution de la Société.

4.4 Après la constitution de la Société

À compter de la constitution de la Société, la répartition économique résulte de la détention du capital (article 8) et des décisions de distribution prises conformément aux statuts. La rémunération éventuelle des Fondateurs pour leurs fonctions dans la Société est décidée d'un commun accord et n'est pas régie par le présent article.

Article 5 — Commission d'apport : 20 % par client apporté

5.1 Principe

En plus de sa part au titre de l'article 4, Alexandre perçoit une commission égale à **20 % du Chiffre d'affaires encaissé auprès de chaque Client apporté**, calculée sur les sommes réellement encaissées au cours de la Période.

5.2 Durée du droit à commission

La commission est due **[pendant toute la durée de l'abonnement du Client apporté]** tant qu'Alexandre est Fondateur. Après un départ dans les conditions de l'article 13, elle reste due pendant **[douze]** mois sur les Clients apportés avant la date de départ, puis s'éteint.

Variante possible, à trancher : limiter la commission aux **[24]** *premiers mois de chaque client, quelle que soit la situation d'Alexandre. Une seule des deux formules doit rester dans la version signée.*

5.3 Registre des apports

Les Fondateurs tiennent un Registre des apports partagé (modèle en annexe B) où Alexandre inscrit chaque prospect qu'il travaille : nom, date du premier contact, canal, statut. Un client est un Client apporté s'il figure au registre avant sa souscription ou au plus tard trente jours après. En cas de désaccord sur l'origine d'un client, les Fondateurs tranchent de bonne foi au vu des échanges ; à défaut d'accord, le client est réputé apporté pour moitié (commission de 10 %).

5.4 Exclusions

- Les clients arrivés par le site, le référencement, le bouche-à-oreille non sollicité, les fondateurs eux-mêmes ou un partenariat conclu par Benjamin ne sont pas des Clients apportés.
- Un client résilié puis revenu plus de six mois après sa résiliation n'est pas un Client apporté au titre de sa seconde souscription, sauf nouvelle inscription au registre.
- Les remboursements et impayés viennent en déduction de la base de calcul de la Période où ils surviennent.

5.5 Articulation avec l'article 4

La Commission d'apport est un Coût direct : elle est calculée en premier, sur le chiffre d'affaires du client, puis déduite avant le calcul du Résultat distribuable réparti 80 / 20. Les Fondateurs ont pris connaissance de l'exemple chiffré de l'annexe A et l'acceptent comme lecture de référence des articles 4 et 5.

Article 6 — Frais

Chaque Fondateur supporte ses propres frais de fonctionnement (matériel, déplacements, téléphone, abonnements personnels). Les Coûts directs du Projet sont réglés par Benjamin et déduits selon l'article 4. Toute dépense nouvelle du Projet supérieure à **[150 €]** par mois ou par opération, ou tout engagement supérieur à **[500 €]**, requiert l'accord écrit des deux Fondateurs (un message suffit).

Article 7 — Budget de fonctionnement

Les Fondateurs conviennent d'un budget mensuel de Coûts directs de **[___ €]**, révisable d'un commun accord. Les dépenses d'intelligence artificielle font l'objet d'un plafond et d'une alerte de solde ; leur dépassement est décidé ensemble.

Article 8 — La Société : capital 80 % / 20 % et vesting

8.1 Engagement de constituer la Société

Les Fondateurs s'engagent à constituer ensemble une société par actions simplifiée dès la survenance du premier des événements suivants : (a) **[10]** clients payants actifs ; (b) un Chiffre d'affaires encaissé supérieur à **[1 500 €]** par mois pendant deux mois consécutifs ; (c) le **[30 juin 2027]**. La constitution intervient dans les soixante jours suivant le déclencheur.

8.2 Répartition du capital

Le capital de la Société est réparti à raison de **80 % pour Benjamin et 20 % pour Alexandre**. Les apports en numéraire sont fixés au minimum légal et libérés dans la même proportion. Aucune prime, aucun avantage particulier n'est attaché aux actions de l'un ou de l'autre.

8.3 Acquisition progressive des parts (vesting)

Les actions d'Alexandre **et** celles de Benjamin sont soumises à une acquisition progressive sur **[quarante-huit]** mois à compter du 5 août 2026 (début effectif de la collaboration, et non date de constitution de la Société), avec une période initiale (cliff) de **[douze]** mois pendant laquelle aucune action n'est acquise, puis une acquisition mensuelle linéaire.

En cas de départ d'un Fondateur avant la fin de la période d'acquisition, les actions non acquises sont cédées à l'autre Fondateur (ou à la Société) à leur valeur nominale. Les actions acquises restent la propriété du Fondateur sortant, sous réserve de l'article 13.

Justification partagée par les Fondateurs : l'apport de chacun est son travail dans la durée ; le vesting protège celui qui reste si l'autre part tôt. Il s'applique aux deux, sans exception.

8.4 Statuts et pacte

Les statuts de la Société et, le cas échéant, un pacte d'associés reprendront les principes du présent accord : vesting, préemption, inaliénabilité temporaire, décisions majeures à l'unanimité, sort des actions en cas de départ. En cas de contradiction, le présent accord fait foi entre les Fondateurs jusqu'à la signature des statuts, qui prévaudront ensuite.

8.5 Transmission des actifs

À la constitution, Benjamin apporte ou cède à la Société, pour un euro symbolique ou par apport en nature évalué selon la loi, l'ensemble des actifs du Projet visés à l'article 9. Le portefeuille clients, les contrats et les revenus futurs sont transférés à la Société à la même date, avec l'information des clients.

Article 9 — Propriété intellectuelle et actifs du Projet

Les actifs du Projet — la marque « Presti » et tout signe distinctif, les noms de domaine, le code source et ses évolutions, les bases de données, les contenus, les comptes de service (hébergement, paiement, email, intelligence artificielle, stores d'applications), la clientèle et les contrats — appartiennent au Projet commun.

Jusqu'à la constitution de la Société, ils sont détenus par Benjamin, à titre temporaire et pour le compte du Projet. Benjamin s'interdit de les céder, de les nantir, de les licencier à un tiers ou de les exploiter en dehors du Projet sans l'accord écrit d'Alexandre. Alexandre reconnaît qu'il ne détient personnellement aucun droit sur ces actifs en dehors des droits que lui confère le présent accord.

Chaque Fondateur cède au Projet, au fur et à mesure de leur création, les droits patrimoniaux sur les contributions qu'il réalise (code, textes, supports commerciaux, contenus), pour le monde entier et la durée légale de protection, sans autre contrepartie que celles du présent accord.

Article 10 — Décisions

Chaque Fondateur décide seul dans son domaine (article 3) pour les décisions courantes. Les décisions suivantes sont prises d'un commun accord, par écrit :

- les prix, les offres et les conditions générales de vente ;
- toute dépense ou engagement au-delà des seuils de l'article 6, tout emprunt, toute levée de fonds ;
- l'entrée d'un nouvel associé, d'un salarié, d'un prestataire régulier ;
- un partenariat, une exclusivité, une licence, une cession d'actif ;
- le changement de nom, de positionnement ou de cible du Projet ;
- la constitution de la Société, ses statuts, sa dissolution.

En cas de désaccord persistant sur une décision majeure, les Fondateurs se réunissent dans les sept jours ; à défaut d'accord dans les trente jours, la décision est reportée et la situation existante est maintenue. Benjamin dispose d'une voix prépondérante uniquement pour les décisions techniques et de sécurité dont l'urgence ne permet pas d'attendre, à charge d'en informer Alexandre sans délai.

Article 11 — Loyauté, exclusivité, confidentialité

11.1 Loyauté et exclusivité de segment

Pendant la durée du présent accord, chaque Fondateur s'interdit de créer, de rejoindre ou d'aider, directement ou indirectement, une activité concurrente du Projet, c'est-à-dire un logiciel ou service destiné aux artisans du bâtiment en France pour la gestion des demandes, devis, factures, site ou relation client. Toute autre activité professionnelle reste libre dès lors qu'elle ne nuit pas au Projet et n'utilise pas ses actifs.

11.2 Non-concurrence après départ

Le Fondateur qui quitte le Projet s'interdit, pendant **[douze]** mois à compter de son départ, d'exercer l'activité définie au 11.1 en France, et de solliciter les clients et prospects inscrits au Registre des apports ou clients du Projet à la date du départ. Cette clause est limitée à ce qui est nécessaire à la protection du Projet ; les Fondateurs reconnaissent qu'elle est la contrepartie des droits économiques et capitalistiques conférés par le présent accord.

11.3 Confidentialité

Chaque Fondateur garde confidentielles les informations non publiques du Projet (code, données clients, chiffres, méthodes, projets), pendant la durée de l'accord et cinq ans après son terme. Les données personnelles des clients et prospects sont traitées conformément au RGPD et aux règles internes du Projet ; aucun export ni aucune copie n'est conservé par un Fondateur sortant.

Article 12 — Transparence et accès aux comptes

Alexandre a un accès en lecture permanent au tableau de bord de paiement, aux relevés mensuels et aux comptes du Projet. Benjamin a un accès permanent au Registre des apports et aux outils de prospection. Chacun peut demander à tout moment une réunion de point de situation, tenue dans les sept jours.

Article 13 — Durée, départ et résiliation

13.1 Durée

Le présent accord prend effet au 5 août 2026 et se poursuit jusqu'à la signature des statuts et du pacte de la Société, qui s'y substituent, ou jusqu'à sa résiliation.

13.2 Départ volontaire

Chaque Fondateur peut quitter le Projet moyennant un préavis écrit de **[un]** mois. Le Fondateur sortant restitue les accès, documents et données ; ses parts non acquises sont perdues (article 8.3) ; ses parts acquises et ses droits économiques acquis à la date du départ lui restent dus, ainsi que, pour Alexandre, la commission post-départ prévue au 5.2.

13.3 Départ pour faute

En cas de manquement grave (violation de la loyauté, de l'exclusivité ou de la confidentialité, détournement d'actifs ou de clients, abandon du Projet sans préavis pendant plus de soixante jours, condamnation incompatible avec l'activité), l'autre Fondateur peut mettre fin à la collaboration sans préavis après mise en demeure restée sans effet quinze jours. Le Fondateur fautif perd ses parts non acquises et l'autre Fondateur dispose d'une option de rachat de ses parts acquises à leur valeur nominale ; la commission post-départ du 5.2 n'est pas due.

13.4 Rachat des parts acquises

Hors faute, les parts acquises du Fondateur sortant peuvent être rachetées par l'autre Fondateur (droit de préemption) à une valeur fixée d'un commun accord ou, à défaut, égale à **[deux]** fois le Chiffre d'affaires encaissé des douze derniers mois, multiplié par la quote-part détenue, payable en **[douze]** mensualités.

13.5 Sort du Projet en cas de départ de Benjamin

Si Benjamin quitte le Projet, il transfère à Alexandre ou à la Société les actifs de l'article 9 et les accès nécessaires à la continuité du service, et assure une transition technique de trois mois. Les droits d'Alexandre au titre des articles 4, 5 et 8 sont maintenus.

Article 14 — Incapacité, décès

En cas d'incapacité durable ou de décès d'un Fondateur, ses droits acquis (parts acquises, sommes dues) sont transmis à ses ayants droit, qui ne deviennent pas pour autant Fondateurs ; l'autre Fondateur dispose d'un droit de rachat des parts acquises selon 13.4. Les parts non acquises sont perdues.

Article 15 — Litiges

Les Fondateurs s'efforcent de résoudre tout différend à l'amiable. À défaut d'accord dans les trente jours suivant une notification écrite, ils recourent à un médiateur choisi d'un commun accord, dont les frais sont partagés par moitié. Si la médiation échoue dans les soixante jours, le différend est porté devant le tribunal compétent du ressort du domicile de Benjamin.

Article 16 — Dispositions générales

- Le présent accord constitue l'intégralité de l'entente des Fondateurs et remplace tout accord, projet ou échange antérieur, notamment le projet de contrat d'apporteur d'affaires.
- Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Fondateurs ; les échanges par messagerie valent écrit pour les accords ponctuels prévus aux articles 6 et 10, à condition d'être conservés.
- Si une clause est jugée nulle ou inapplicable, les autres demeurent ; les Fondateurs la remplacent par une clause d'effet équivalent.
- Le présent accord est régi par le droit français. Il peut être signé électroniquement ; chaque Fondateur en conserve un exemplaire.

Fait à **[ville]**, le **[date]**, en deux exemplaires originaux.

Benjamin FILIOT	**Alexandre MESROUA**
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »	Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe A — Exemples de calcul (lecture de référence des articles 4 et 5)

Hypothèses : abonnement Studio à 59 € HT par mois ; Coûts directs hors commission estimés à 8 € par client et par mois (hébergement, IA, emails, paiement). Les chiffres sont indicatifs.

A.1 Un client apporté par Alexandre

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	59,00 €	abonnement du mois
Commission d'apport (art. 5)	− 11,80 €	20 % × 59 € → versée à Alexandre
Autres Coûts directs	− 8,00 €	hébergement, IA, emails, paiement
Résultat distribuable	39,20 €	59 − 11,80 − 8
Part de Benjamin (80 %)	31,36 €	
Part d'Alexandre (20 %)	7,84 €	
Total Alexandre	**19,64 €**	commission + part = 33 % du chiffre d'affaires
Total Benjamin	**31,36 €**	53 % du chiffre d'affaires

A.2 Un client arrivé seul (site, référencement, bouche-à-oreille)

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	59,00 €	
Commission d'apport	0 €	pas un Client apporté
Autres Coûts directs	− 8,00 €	
Résultat distribuable	51,00 €	
Part de Benjamin (80 %)	**40,80 €**	69 % du chiffre d'affaires
Part d'Alexandre (20 %)	**10,20 €**	17 % du chiffre d'affaires

A.3 Un mois complet, à titre d'illustration

20 clients dont 12 apportés par Alexandre, tous en Studio : chiffre d'affaires 1 180 € ; commission 141,60 € ; coûts directs 160 € ; résultat distribuable 878,40 € ; Benjamin 702,72 € ; Alexandre 175,68 € + 141,60 € = 317,28 €. Alexandre perçoit alors environ 27 % du chiffre d'affaires, Benjamin environ 60 %, le reste couvrant les coûts.

Ce que ces exemples montrent : plus Alexandre apporte de clients, plus sa part totale se rapproche d'un tiers du chiffre d'affaires de ces clients ; Benjamin reste majoritaire dans tous les cas. Les Fondateurs confirment que c'est l'équilibre voulu.

Annexe B — Registre des apports (modèle)

Tenu dans un document partagé, accessible aux deux Fondateurs, horodaté. Un client absent du registre à sa souscription (ou dans les trente jours) n'est pas un Client apporté.

Date 1er contact	Entreprise / artisan	Canal	Statut	Date de souscription	Offre
		prospection / recommandation	prospect · démo · signé · perdu		

Date 1er contact	Entreprise / artisan	Canal	Statut	Date de souscription	Offre
		sollicitée / événement			

Annexe C — Avant de signer : la liste

- **Alexandre a un statut lui permettant de facturer** (micro-entreprise « prestation de services commerciaux », SIREN reçu) — sinon, aucun versement possible.
- **Les champs en orange sont complétés** : identités, seuils, durées (commission, vesting, préavis, non-concurrence), déclencheurs de la SAS, valeur de rachat.
- **Une seule formule de durée de commission** est conservée au 5.2.
- **Relecture par un expert-comptable ou un avocat** : requalification en salariat, fiscalité de la phase micro, validité de la non-concurrence, régime des apports à la SAS.
- **Le Registre des apports est créé** et rempli avec les prospects déjà travaillés par Alexandre, avant signature, pour éviter tout débat rétroactif.
- **Accès en lecture** au tableau de bord de paiement donné à Alexandre le jour de la signature.
- **Une copie signée** est rangée dans le dossier Legal du cerveau du projet, avec la date.